

[기출][1][2022-1-2]대면으로 통지한 해고에 대한 서면 통지 의무

【문제 1】 A 회사는 가전제품을 제조·판매하는 주식회사이다. A 회사의 취업규칙은 제 23 조 (징계사유)와는 별개로 제 22 조(해고사유) 제 5 호에서 "근무성적 또는 능력이 현저하게 불량하여 직무를 수행할 수 없다고 인정되었을 때"를 해고사유로 정하고 있다. A 회사는 2016 년부터 매년 하반기에 사무직 직원들을 대상으로 5 개 등급(S 등급 100 점, A 등급 80 점, B 등급 60 점, C 등급 40 점, D 등급 20 점)의 인사평가 제도를 시행하고 인사평가의 기준과 항목을 공개하고 있으며 인사평가 결과에 대한 이의제기 절차도 체계적으로 마련하여 사무직 직원들에게 안내하고 있다. A 회사는 1 차 평가자(팀장)의 평가내용을 토대로 2 차 평가 (부서장)와 최종평가(담당 임원)를 하여 평가등급을 산정하고, 특히 상대평가 방식의 불합리성을 보완하고자 부서장과 담당 임원이 피평가자의 자질 등을 고려해 최저 등급에 해당하는 C, D 등급을 주지 않을 수 있도록 재량을 부여하고 있다.

A 회사 생산관리부 과장으로 근무하던 甲은 2016 년 C 등급을 받았고, 2017 년부터 2019 년까지 매년 D 등급 및 직무경고를 받았으며, 2016 년부터 2019 년까지 기간의 인사평가 결과 전체 사무직 과장급 이상 직원 2,000 명 중 최하위를 기록했다. A 회사는 2017 년부터 2019 년까지 3 년간의 인사평가결과를 기준으로 하위 2 % 이내에 해당하는 甲을 포함한 과장급 이상 직원 40 명을 대상으로 2020 년 2 월부터 같은 해 12 월까지 직무역량 향상과 직무 재배치를 위한 교육을 실시하였다. 그 후 A 회사는 2021 년 1 월경 甲을 생산품질지원부서에 재배치하였다. 甲은 직무 재배치 후 실시된 2021 년 인사평가에서도 업무역량 부족, 부서 공동업무 관심 부족, 업무능력 습득의지 부족 등으로 평가되어 D 등급을 받았다. 인사 담당 임원 乙은 甲과의 여러 차례 면담을 통해 甲의 그간 인사평가 결과가 취업규칙 제 22 조 제 5 호 해고사유에 해당할 수 있음을 상세히 설명하면서 6 개월분 급여를 받는 조건으로 사직할 것을 甲에게 권고하였다. 그럼에도 불구하고 甲이 사직을 거부하자 A 회사는 2022 년 2 월 4 일 "귀하가 당사의 사직 권유를 거부함에 따라 귀하와의 근로계약관계를 2022 년 3 월 3 일부로 종료함을 통지합니다."라는 내용이 기재된 계약종료통지서를 甲에게 교부하였고, 이에 따라 甲은 2022 년 3 월 3 일 해고되었다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) A 회사는 甲이 乙과의 면담을 통해 해고사유와 근거 규정이 무엇인지 구체적으로 알고 있었으므로 甲에게 교부한 계약종료통지서에 의한 해고통지가 근로기준법 제 27 조를 위반한 해고통지에 해당하지 않는다고 주장한다. 이 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (20 점)